



PUTUSAN

Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ALI UMAR alias ALI**
Tempat Lahir : Uteun Pukaleh;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wibawa Mukti, Gang Bina Asih III
Nomor 174, Kelurahan Jati Asih,
Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR alias ALI dengan pidana 6 (enam) tahun, denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Mobil JEEP Rubicon warna Orange dan BPKB BK 1698 LK atas nama TONI ANTO;
 - b. Mobil Pick Up Mitsubishi warna Hitam BA 8316 DN atas nama MASRUL;
 - c. Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1041 BL atas nama RAHMADANI;
 - d. Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 2108 01 000113 56 0 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;
 - e. Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0448056760 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6755053957 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;
- g. Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1670012348267 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;
- h. Buku Tabungan Bank BRI dan Kartu ATM Nomor Rekening 2108 01000118560 atas nama Rahmadani;
- i. Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM Nomor Rekening 6755151665 atas nama Rahmadani.
- j. Buku Tabungan Bank Mandiri dan Kartu ATM Nomor Rekening 167 0001905917 atas nama Rahmadani;
- k. Buku Tabungan Bank BNI dan Kartu ATM Nomor Rekening 0448061827 atas nama Rahmadani;
- l. Uang tunai mata uang asing Ringgit senilai 4250 RM;
- m. Pengembalian Dana pembelian Apartemen PIK 2 sebesar Rp168.903.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- n. 1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gang Bina Asih III Nomor 174, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi berikut SHM Asli Nomor : 8918 atas nama Rahmadani;
- o. Tanah dan Bangunan berada di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara III, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe SHM Nomor 124 atas nama M. Ali Umar;
- p. 1 (satu) unit Rumah Toko di Desa Blang MEE Timur, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh Berikut fotokopi SHM Nomor 550 atas nama Muhammad Ali Umar;
- q. Beberapa Rekening Bank diantaranya;

Nama Tersangka	Nomor Rekening	Asal Bank	Saldo	Ket
DARNOVEL AB	1079-01-000687-56-9	BRI	Rp5.426.379.224,00	
DARNOVEL AB	2116-01-002072-53-7	BRI	Rp1.888.732,00	
SAYUTI	0234-01-042413-50-9	BRI	Rp883.699.000,00	
SAYUTI	3921-01-01521-53-1	BRI	Rp778.288.027,00	
WARDA	3921-01-019528-53-1	BRI	Rp5.946.636,00	

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TURAHMI				
WARDA TURAHMI	7332-01-003686-53-4	BRI	Rp.0,-	
SUNARTIK	1092-01-009291-50-9	BRI	Rp1.149.059,00	
HUSNI SYAHPUTRA	5301-01-017795-53-0	BRI	Rp558.695,00	
MUNI SRI ROSIDA DEWI	5297-01-019257-53-1	BRI	Rp747.314,00	
MUHAMMAD REZA NUGRAHA	5307-01-024809-53-6	BRI	Rp200.000,00	
MUHAMMAD REZA NUGRAHA	7633-01-002978-50-4	BRI	Rp3.915.606,00	
MUHAMMAD WAHYU	5301-01-021709-53-9	BRI	Rp38.551.112,00	
CAU KIM HUA ALIAS SUTOMO	3541-01-031541-53-5	BRI	Rp104.694.145,00	
AGUS SALIM S	3950-01-015406-53-8	BRI	Rp8.568.105,00	
MUHAMMAD ALI UMAR	2108-01-000113-56-0	BRI	Rp573.882,00	
RAHMADANI	2108-01-000118-56-0	BRI	Rp7.026.574,00	
DARNOVEL	8455414951	BCA	Rp450.000,00	
NASIR UMAR	7875114450	BCA	Rp.0,-	
SAYUTI	7875024736	BCA	Rp150.000,00	
M. AZHARI	3531526856	BCA	Rp25.150.000,00	
SIGIT AL FAZAR	3830816142	BCA	Rp8.950.000,00	
LINDA	4977000288	BCA	Rp14.200.000,00	
ARYA NEKTAR KESUMA	0790460600	BCA	Rp1.400.000,00	
SRI MULIANI	7865212178	BCA	Rp2.950.000,00	
BE HOK LIE	2420936705	BCA	Rp3.583.744,00	
ADI ASTUTI	8205148015	BCA	Rp5.950.000,00	
KHAIRUN NISA	8115160725	BCA	Rp.0,-	
ELMA SOFYANI	0420492600	BCA	Rp91.800.000,00	
M. NASIR UMAR	7875114450	BCA	Rp.0,-	
MARISA	2970400161	BCA	Rp81.850.000,00	
MUHAMMAD ALI UMAR	6755053957	BCA	Rp.0,-	
ZULFITA EKA SARI	0494997259	BNI	Rp312.450,00	
TAUFIK	0567254053	BNI	Rp23.016.344,00	

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020



RAHMADANI	448061827	BNI	Rp101.821.435,00	
RAHMADANI	741037404	BNI	Rp9.875.000,00	
AGUS SALIM	0698889877	BNI	Rp75.719.733,00	
RUDI SURIANTO	1050010625071	MANDIRI	Rp1.657.877,00	
RAHMADANI	1670001905917	MANDIRI	Rp741.731.865,00	

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 04 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR alias ALI dengan pidana selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Mobil JEEP Rubicon warna Orange dan BPKB BK 1698 LK atas nama TONI ANTO;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Pick Up Mitsubishi warna Hitam BA 8316 DN atas nama MASRUL;
- Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1041 BL atas nama RAHMADANI;
- Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 2108 01 000113 56 0 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;
- Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0448056760 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;
- Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6755053957 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;
- Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1670012348267 atas nama MUHAMMAD ALI UMAR;
- Buku Tabungan Bank BRI dan Kartu ATM Nomor Rekening 2108 01000118560 atas nama Rahmadani;
- Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM Nomor Rekening 6755151665 atas nama Rahmadani.
- Buku Tabungan Bank Mandiri dan Kartu ATM Nomor Rekening 167 0001905917 atas nama Rahmadani;
- Buku Tabungan Bank BNI dan Kartu ATM Nomor Rekening 0448061827 atas nama Rahmadani;
- Uang tunai mata uang asing Ringgit senilai 4250 RM;
- Pengembalian Dana pembelian Apartemen PIK 2 sebesar Rp168.903.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Tanah dan Bangunan berada di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara III, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe SHM Nomor 124 atas nama M. Ali Umar;
- 1 (satu) unit Rumah Toko di Desa Blang MEE Timur, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh Berikut fotokopi SHM Nomor 550 atas nama Muhammad Ali Umar;
- Beberapa Rekening Bank diantaranya:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tersangka	Nomor Rekening	Asal Bank	Saldo	Ket
DARNOVEL AB	1079-01-000687-56-9	BRI	Rp5.426.379.224,00	
DARNOVEL AB	2116-01-002072-53-7	BRI	Rp1.888.732,00	
SAYUTI	0234-01-042413-50-9	BRI	Rp883.699.000,00	
SAYUTI	3921-01-01521-53-1	BRI	Rp778.288.027,00	
WARDA TURAHI	3921-01-019528-53-1	BRI	Rp5.946.636,00	
WARDA TURAHI	7332-01-003686-53-4	BRI	Rp.0,-	
SUNARTIK	1092-01-009291-50-9	BRI	Rp1.149.059,00	
HUSNI SYAHPUTRA	5301-01-017795-53-0	BRI	Rp558.695,00	
MUNI SRI ROSIDA DEWI	5297-01-019257-53-1	BRI	Rp747.314,00	
MUHAMMAD REZA NUGRAHA	5307-01-024809-53-6	BRI	Rp200.000,00	
MUHAMMAD REZA NUGRAHA	7633-01-002978-50-4	BRI	Rp3.915.606,00	
MUHAMMAD WAHYU	5301-01-021709-53-9	BRI	Rp38.551.112,00	
CAU KIM HUA ALIAS SUTOMO	3541-01-031541-53-5	BRI	Rp104.694.145,00	
AGUS SALIM S	3950-01-015406-53-8	BRI	Rp8.568.105,00	
MUHAMMAD ALI UMAR	2108-01-000113-56-0	BRI	Rp573.882,00	
RAHMADANI	2108-01-000118-56-0	BRI	Rp7.026.574,00	
DARNOVEL	8455414951	BCA	Rp450.000,00	
NASIR UMAR	7875114450	BCA	Rp.0,-	
SAYUTI	7875024736	BCA	Rp150.000,00	
M. AZHARI	3531526856	BCA	Rp25.150.000,00	
SIGIT AL FAZAR	3830816142	BCA	Rp8.950.000,00	
LINDA	4977000288	BCA	Rp14.200.000,00	
ARYA NEKTAR KESUMA	0790460600	BCA	Rp1.400.000,00	
SRI MULIANI	7865212178	BCA	Rp2.950.000,00	
BE HOK LIE	2420936705	BCA	Rp3.583.744,00	
ADI ASTUTI	8205148015	BCA	Rp5.950.000,00	
KHAIRUN NISA	8115160725	BCA	Rp.0,-	
ELMA SOFYANI	0420492600	BCA	Rp91.800.000,00	

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020



M. NASIR UMAR	7875114450	BCA	Rp.0,-	
MARISA	2970400161	BCA	Rp81.850.000,00	
MUHAMMAD ALI UMAR	6755053957	BCA	Rp.0,-	
ZULFITA EKA SARI	0494997259	BNI	Rp312.450,00	
TAUFIK	0567254053	BNI	Rp23.016.344,00	
RAHMADANI	448061827	BNI	Rp101.821.435,00	
RAHMADANI	741037404	BNI	Rp9.875.000,00	
AGUS SALIM	0698889877	BNI	Rp75.719.733,00	
RUDI SURianto	1050010625071	MANDIRI	Rp1.657.877,00	
RAHMADANI	1670001905917	MANDIRI	Rp741.731.865,00	

Seluruhnya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gang Bina Asih III Nomor 174, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi berikut SHM Asli Nomor : 8918 atas nama Rahmadani;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa;

5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Medan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 12 Desember 2019, yang amar lengkapnya:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 4 September 2019, sekedar mengenai pemidanaannya dan redaksi amar putusan, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Dakwaan Primair diatas;



2. Menjatuhkan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR alias ALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti point a sampai dengan point q selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2020/ PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi 14 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 7 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana pencucian uang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ternyata dan terbukti setidaknya telah memenuhi pesanan sabu dari Zulfikar Ilyas yang selanjutnya akan diantarkannya kepada Susianto. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Masrul yang berdomisili di Padang. Semua pembayaran dan penerimaan uang dalam bisnis sabu tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara transfer melalui Bank BRI, BNI, Bank Mandiri dan atau BCA, dari keuntungan bisnis jual beli shabu itu diantaranya digunakan Terdakwa membeli beberapa unit rumah dan toko di Bekasi dan Lhokseumawe, mobil dan apartemen, serta sebagian lagi disimpan dalam beberapa rekening Bank. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
pada Dakwaan alternatif pertama;

- Bahwa namun demikian, mengenai penetapan status barang bukti oleh *judex facti* berupa 1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gang Bina Asih III Nomor 174, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi berikut SHM Asli Nomor 8919 atas nama Rahmadani, harus diperbaiki menjadi dirampas untuk Negara, karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gang Bina Asih III Nomor 174, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi tersebut adalah dibeli dari hasil kejahatan transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa, maka seharusnya 1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gang Bina Asih III Nomor 174, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi tersebut dirampas untuk Negara. Hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 12 Desember 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 4 September 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai status barang bukti (1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gang Bina Asih III Nomor 174, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi berikut SHM Asli Nomor 8919 atas nama Rahmadani) yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 12 Desember 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 786/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 4 September 2019 tersebut mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Rumah di Jalan Wibawa Mukti Gang Bina Asih III Nomor 174, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi berikut SHM Asli Nomor 8919 atas nama Rahmadani, menjadi dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)